

【题解】

本文选自《昌黎先生集》卷三十七，是韩愈针对子女为父报仇如何判罪的问题而阐发的公文议奏。文章从经籍、法令、有司等角度，主张律法与礼经并用，不同案件区别对待、酌情商讨。该篇体现了韩愈在儒家道统立场下寻求法治与礼治灵活统一的思想观。

复 仇 状^①

【原文】

右伏奉今月五日敕：复仇，据《礼经》，则义不同天^②，征法令，则杀人者死。礼法二事，皆王教之端，有此异同，必资论辩，宜令都省集议闻奏者^③。

朝议郎行尚书职方员外郎上骑都尉韩愈议曰：伏以子复父仇，见于《春秋》，见于《礼记》，又见《周官》^④，又见诸子史不可胜数，未有非而罪之者也。最宜详于律，而律无其条，非阙文也^⑤，盖以为不许复仇，则伤孝子之心，而乖先王之训；许复仇，则人将倚法专杀，无以禁止其端矣。夫律虽本于圣人，然执而行之者，有司也，经之所明者，制有司者也。丁宁其义于经，而深没其文于律者，其意将使法吏一断于法，而经术之士得引经而议也。《周官》曰：“凡杀人而义者，令勿仇，仇之则死。”义，宜也。明杀人而不得其宜者，子得复仇也，此百姓之相仇者也。《公羊传》曰^⑥：“父不受诛，子复仇可也。”不受诛者，罪不当诛也。

诛者，上施于下之辞，非百姓之相杀者也。又《周官》曰：“凡报仇仇者，告于士，杀之无罪。”言将复仇，必先言于官，则无罪也。

今陛下垂意典章，思立定制，惜有司之守，怜孝子之心，示不自专，访议群下^⑦。臣愚以为复仇之名虽同，而其事各异：或百姓相仇，如《周官》所称，可议于今者；或为官吏所诛，如《公羊》所称，不可行于今者；又《周官》所称，将复仇，先告于士，则无罪者，若孤稚羸弱，抱微志而伺敌人之便^⑧，恐不能自言于官，未可以为断于今也。然则杀之与赦，不可一例，宜定其制曰：“凡有复父仇者，事发，具其事申尚书省，尚书省集议奏闻。酌其宜而处之，则经律无失其指矣。”谨议！

【注释】

①状：文体的一种，叙述事情的文字。

②义不同天：语出《礼记·曲礼上》：“父之仇，弗与共戴天。”

③都省：尚书都省。

④《周官》：指《周礼》。

⑤阙文：原指有疑暂缺的字，后亦指有意存疑而未写出的文句。

⑥《公羊传》：《春秋公羊传》，儒家经典之一，相传为公羊高所作。与《春秋左氏传》《春秋穀梁传》合称为“春秋三传”。

⑦访议：咨询，讨论。

⑧微志：微小的志愿，这里指渺茫的复仇心愿。

【译文】

敬受本月五日皇帝的诏令：“复仇，根据《礼经》所言，杀父之仇不共戴天；征引法令条律，杀人者应当处死。礼教和法律两项，都是君王教化民众的本原，然而对于复仇却存在如此的区别，势必引起众人的议论辩驳，应该召集尚书省相关臣子进行商议，然后奏报上知。”

时任朝议郎、行尚书职方员外郎、上骑都尉的韩愈奏议：臣下认为子女替父亲复仇，在《春秋》《礼记》《周礼》等经典、诸子及史书典籍中都有记载，事例不计其数，从来没有因此而遭受非议并被治罪的。复仇行为如何处置，应当在法令中详细规定，然而刑律中没有相关条例，这并非是缺漏未写，大概是考虑到不允许复仇，就会伤害孝子的心意，而且违背了先王的遗训；如果明确允许为父报仇，人们便会依仗法令擅自杀人，从而无法禁止此类事情发生。法律虽然是由圣人制定的，但执行它的却是一些司法官吏，儒家的经义是用来指导规范官吏们行事的。所以圣人在经典中一再强调复仇合于道义，但刑律条文却隐藏不载，其意就在于让官吏们依法裁决，而让尊奉儒家学说的人又能援引经典来评议。《周礼》中说：“凡是杀人却合乎礼义的，被杀者之子不准寻仇，如果要报仇就要处死刑。”义，是指符合礼义的举动，它表明如果杀人却没有正当理由、不符合礼义的，被杀人的子女可以复仇。这就是百姓之间私结仇怨的情况。《公羊传》中说：“如果父亲不应被杀，子女可以复仇。”不应被杀，指所犯罪行还不到被杀的地步。官吏误杀，是上位者强加给百姓的托词，并非是百姓之间的相互仇杀。《周礼》中又说：“凡报仇的人，事先报告官府，再杀人则无罪。”这是说要复仇杀人，一定得先向官府登记备案，才能不因杀人而论罪。

如今陛下留意典章制度，考虑制定法令，既体察执法官员的职

守，又怜悯孝子的敬心，为表明自己不独断专行，特意询求臣子百官的意见。我认为虽然都是复仇，但事情的具体情况却不同。有的是百姓之间私结仇怨而杀人，如《周礼》所说，如今还可以商议讨论；有的是被官府诛杀，如《公羊传》所指，现在是不能实行的；还有《周礼》所说的，想要复仇先向官吏告知便无罪，然而那些孤小、病弱的人，抱着渺茫的复仇之心，等待杀死仇人的便利时机，他们恐怕不能事先禀告执法官吏，所以也不能根据《周礼》来断定如今的案例。既然如此，那么对于复仇者是处以死刑还是宽赦，不可一概而论，应当做如下规定：“凡是为父报仇的人，杀人事发后，应当将事件原委详细记录并上报尚书省，尚书省召集相关人员讨论商议后上奏皇帝，斟酌具体情况加以处理。这样，经义与法律就不会不合旨意了。”臣谨议。

